商河沙河山东诚信通建设有限公司“7·12”一般车辆伤害事故调查报告

编制单位：商河县政府事故调查组

编制日期：2023年8月22日

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场情况.....3

（五）其他情况.....4

二、事故应急处置、评估情况、警示教育及四位一体工作开展情况...4

（一）事故信息接报情况.....4

（二）事故应急处置和评估情况.....5

（三）现场警示教育会情况.....5

（四）“四位一体”工作开展情况.....5

三、事故发生原因分析.....6

（一）直接原因分析.....6

（二）间接原因分析.....6

四、有关责任单位存在的主要问题.....6

（一）事故单位.....6

（二）有关监管部门.....6

（二）镇街党委政府.....7

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....7

（二）已被司法机关采取强制措施人员.....7

（三）对有关公职人员的处理建议.....7
（四）对事故有关责任人员的处理建议.....8
（五）对事故有关管理人员的处理建议.....9
（六）对事故有关责任单位的处理建议.....10
六、事故主要教训.....11
七、事故整改和防范措施.....11

商河沙河山东诚信通建设有限公司“7·12”一般车辆伤害事故调查报告

2023年7月12日8时5分许，山东诚信通建设有限公司发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约200万元。

事故发生后，市委市政府、县委县政府高度重视，主要领导同志相继作出批示，要求妥善做好善后处置，开展好警示教育，及时迅速、依法依规、科学严谨开展事故调查，严防类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）等法律法规规定，7月13日，县政府成立了由县委常委、副县长任组长，由县应急局、县住建局、县总工会、县公安局、沙河镇政府有关人员组成的商河沙河山东诚信通建设有限公司“7·12”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），邀请县人民检察院参加，对事故开展调查。同时，向县纪委监委通报事故情况，并邀请其参加事故调查组有关会议并监督。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问相关人员和综合

分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，商河沙河山东诚信通建设有限公司“7·12”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故，且存在迟报行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

山东诚信通建设有限公司：2020年10月19日注册成立，注册地址：商河县殷巷镇金盾驾校院内，法定代表人：张*青，统一社会信用代码：91370126MA3U6X****，注册资本：壹仟万元。主要经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；住宅水电安装维护服务、建筑材料销售等。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；输电供电、受电电力设施的安装等。

安全生产许可证，编号：（鲁）JZ安许证字〔2021〕016***-01，许可类型：建筑施工，有效期：2021年11月8日至2024年11月7日。建筑业企业资质证书，证书编号：D33738****，有效期至2026年9月9日，资质类别及等级：施工劳务不分等级。

经调查，公司注册地址为商河县殷巷镇金盾驾校院内，实际工作地点为商河县沙河镇沙河中心路033乡道中段西侧。公司法定代表人为张*青，实际控制人为王*洪，内设综合办公室和财务办公室。

（二）事故发生单位安全管理情况

山东诚信通建设有限公司设立了安全生产领导机构和管理机构，制定了安全生产责任制，任命张*青为安全生产领导机构组长，张*利为副组长，李*为安全员。印发了《安全操作规程》；成立了安全生产风险管控体系和隐患排查治理体系建设领导小组；组织制定了安全生产规章制度、操作规程；制定了2023年度安全教育培训计划，但未见安全教育培训相关记录。

（三）事故发生经过

2023年7月12日7时30分左右，货车司机李*武驾驶鲁A·K5669货车与赵*光驾驶鲁A·K59**货车装载沙石原料运送至山东诚信通建设有限公司。7时36分，李*武将所驾驶车辆的砂石原料卸在车间后，将货车停放至内部路的西侧。山东诚信通建设有限公司员工张*杰驾驶装载机将李*武卸下的砂石原料开展堆送推平作业。8时5分左右，赵*光准备将所驾驶的货车倒车至车间卸料，李*武看到后行走至车间门口，面朝南指挥赵*光倒车，张*杰驾驶装载机在车间由北向南倒车至门口时，疏忽大意未察觉到李*武站立位置将其碰倒，装载机右后轮在胯部碾压过去。

（四）事故现场情况

山东诚信通建设有限公司位于商河县沙河镇工业园沙河中心路033乡道中段西侧，事故发生位置位于车间东门门口，事故车辆为一台龙工牌装载机，机头朝北偏东方向，车辆型号：

LG855NGA,最高设计时速：36km/h，车身颜色：黄/灰，整备质量17300KG。出厂日期为2020年。



图1： 事故位置示意图

（五）其他情况

7月12日7时至9时，沙河镇降水达50毫米以上，其中小时降水量超过30毫米，事故发生时处于强降雨状态，强降雨落在彩钢瓦屋顶的噪声较大。

二、事故应急处置、评估情况、警示教育及四位一体工作开展情况

（一）事故信息接报情况

事故发生后，张*利立即将事故发生情况向王*洪、张*青进

行了汇报。9 时 10 分左右，张*青赶到现场，9 时 50 分左右，张*青拨打了 110 报警电话和中华联合财产保险公司电话，并组织人员抢救和家属安抚。通过调查和询问，张*青和王*洪均认为事故为交通事故，且已报公安机关和保险公司，未在 1 小时内向县应急局报告，造成迟报。7 月 13 日 17 时，县应急局接到沙河镇政府事故报告后，立即向市应急局进行报告。

（二）事故应急处置和评估情况

张*利立即赶到现场，并拨打了 120 急救电话。8 时 27 分，县中医院救护车抵达事故现场，将李*武紧急送往县中医院救治，11 时 15 分，李*武经抢救无效死亡。7 月 13 日 20 时，山东诚信通建设有限公司与李*武家属达成赔偿协议。7 月 14 日 14 时，死者李*武火化出殡。

事故发生后，县应急局、县公安局、沙河镇政府启动应急响应，立即组织人员赶往现场了解相关情况，积极做好善后赔偿安抚、开展先期调查及取证工作，家属情绪稳定，社会舆情平稳。

（三）现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，2023 年 7 月 15 日，县安委会办公室在事故现场组织召开了事故警示教育会议，县住建局、县应急局、县工信局、沙河镇和有关企业负责人、安全管理人员共 40 余人参加。

（四）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁

安办发〔2022〕5号）要求，事故调查组对涉案企业单位、监管部门、属地等相关人员在干部作风、廉政建设、涉黑涉恶等方面进行了调查，未发现相关问题。在安全生产方面，属地、有关部门存在工作不严不细的问题，在督促企业落实安全生产主体责任、强化教育培训、开展隐患排查治理方面存在履职不到位的情况。

三、事故发生原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：李*武忽视装载机作业行驶路线，站在车间门口指挥倒车时，未觉察装载机向身后行驶。未经教育培训的张*杰驾驶装载机在倒车过程中疏忽大意，将李*武碰倒碾压致伤经医院抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

山东诚信通建设有限公司安全生产主体责任落实不到位，未组织开展安全教育培训，作业人员对企业安全管理制度不了解、不落实；现场管理不到位，未有效管理外来车辆和人员。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

山东诚信通建设有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，未组织开展安全教育培训，未组织实施本公司的安全生产规章制度和安全操作规程，对外来车辆和人员未有效管理。

（二）有关监管部门

县住建局对所属行业领域内持有建筑业企业资质生产经营

单位底数不清，未按要求督促企业录入“泉城安全”综合监管平台监管对象数据库，存在监管空白和盲区[1]。

（三）镇街党委政府

沙河镇党委政府对本辖区内生产经营单位的安全生产工作监督检查不到位，在督促企业落实安全生产主体责任方面存在不严不细等情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李*武，男，群众，生前为鲁A·K56**货车司机。安全意识淡薄，对周围环境安全风险辨识不到位，置身于危险场所，对事故的发生负有一定责任，鉴于李*武已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

张*杰，男，群众，山东诚信通建设有限公司员工。未经教育培训，违反公司《装载机安全操作规程》[2]进行作业活动时，疏忽大意过失致人死亡，对事故发生负有直接责任，涉嫌犯罪，事故发生后张*杰已被公安机关采取刑事强制措施，建议司法机关依法追究其责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.张*涛，男，党员，县住建局质量安全中心监督员，对本

[1] 2023年7月28日，济南市安全生产委员会办公室《关于对近期涉事故企业（项目）未录入“泉城安全”综合监管平台情况进行核查的通知》：经市安委办核查，涉事故企业（山东诚信通建设有限公司）未按照要求录入“泉城安全”综合监管平台监管对象数据库，存在监管空白和盲区。

[2] 山东诚信通建设有限公司《安全操作规程》：六、装载机安全操作规程第一项第一条　装载机驾驶员必须经过专业培训，考试合格，持证上岗。

行业领域生产经营单位底数不清，存在监管空白和盲区，对事故发生负有责任，建议给予通报处理。

2.赵*新，男，党员，沙河镇政府城建办负责人，对本辖区行业领域生产经营单位安全生产监督检查工作不到位，对事故发生负有责任，建议给予通报处理。

3.于*吉，男，群众，沙河镇政府企业办负责人，对本辖区生产经营单位安全生产监督检查工作不到位，对事故发生负有责任，建议给予通报处理。

（四）对事故有关责任人员的处理建议

1.张*青，男，群众，山东诚信通建设有限公司法定代表人。在工作中未严格落实岗位安全生产职责，未按规定加强对本公司安全生产工作的监督检查，对事故发生负有领导责任，事故发生后未在法定时限内及时上报事故情况，造成迟报。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[1]、第八十三条第二款[2]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]、第一百一十条第二款[4]的规定，建议由

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一

县应急局对其作出处（上一年收入百分之六十）六万元罚款的行政处罚。

2.王*洪，男，群众，山东诚信通建设有限公司实际控制人。在工作中未严格落实岗位安全生产职责，未按规定加强对本公司安全生产工作的监督检查，对事故发生负有领导责任，事故发生后未在法定时限内及时上报事故情况，造成迟报。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第八十三条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、第一百一十条第二款的规定，建议由县应急局对其作出处（上一年收入百分之六十）四万八千元罚款的行政处罚。

（五）对事故有关管理人员的处理建议

1.张*利，男，群众，山东诚信通建设有限公司日常运行负责人，未按照要求加强本单位安全生产状况的监督检查，未有效排查事故隐患，对事故的发生负有管理责任，建议山东诚信通建设有限公司按照公司内部管理规定进行处理，并将处理结果书面报县应急局备案。

2.李*，女，37岁，群众，山东诚信通建设有限公司安全员。未按照本公司岗位安全生产责任制要求加强本单位安全生产状况的检查，未及时发现、制止和纠正违反操作规程的行为，对事

年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

故的发生负有管理责任，建议山东诚信通建设有限公司按照公司内部管理规定进行处理，并将处理结果书面报县应急局备案。

（六）对事故有关责任单位的处理建议

1.山东诚信通建设有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，未对从业人员开展安全教育培训，未组织实施本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对外来车辆和人员未有效管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十四条第一款[2]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[3]的规定，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第 140 号第 3 档[4]的裁量幅度，建议由县应急局对其作出八十万元罚款的行政处罚。

2.县住建局对所属行业领域内持有建筑业企业资质生产经营单位底数不清[5]，存在监管空白和盲区，建议其向县政府作出书面检查，由县安委会对县住建局主要负责人、分管负责人进行约谈。

3.沙河镇政府对辖区内的企业安全生产状况监督检查不到

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4]《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第 140 号第 3 档：对生产安全事故发生负有责任的生产经营单位造成 1 人死亡，或者 5 人以上 7 人以下重伤，或者 500 万元以上 700 万元以下直接经济损失的。处 70 万元以上 90 万元以下的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

位[1]，建议其向县政府作出书面检查，由县安委会对沙河镇党委政府主要负责人进行约谈。

六、事故主要教训

此起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位、规章制度不健全、隐患排查治理及安全教育培训不到位，从业人员安全意识淡薄、遵章守规意识差，镇街、部门失管漏管，不能做到全过程、全链条监管等问题。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，严格落实安全生产责任，消除暴露出的事故隐患，举一反三，严防类似事故发生，提出以下防范和整改措施建议：

（一）山东诚信通建设有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，切实加强本单位的安全生产管理工作。一是要制定完善施工作业中的安全生产规章制度和操作规程，坚决杜绝“违章指挥、违章作业和违反劳动纪律”现象的发生；二是要加强对外来车辆、人员的管理，规划行驶路线，划定人员活动区域；三是强化安全教育培训，使其掌握安全操作基本技能和安全防护救护知识，未经培训考核合格的职工不得上岗作业。

（二）县住建局要全面摸排持有各类建设资质证书的企业，清零见底，按要求录入“泉城安全”综合监管平台监管对象数据

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九条第（二）款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

库，加强行业企业安全生产工作，特别是行业企业人员教育培训指导，切实强化全过程、全链条安全监管，确保安全生产。

（三）沙河镇政府要托清本辖区企业底数，仔细摸排分析本辖区的重点环节、重点部位、重点设备安全隐患，深入开展安全生产“审计式”监督检查服务，加大企业员工安全教育培训监督检查力度，采取精准管控措施，有效防范化解各类安全风险，确保安全生产。

商河沙河山东诚信通建设有限公司

“7·12”一般车辆伤害事故调查组

2023年8月22日